

1500103-61.2022.8.26.0292

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... armado e que haveria, também, tráfico de drogas.

Ato contínuo, os policiais deslocaram-se ao local e foram atendidos pelo denunciado, o qual, ao ser questionado acerca da existência de armas de fogo no local, negou, contudo, disse que teria duas granadas de efeito moral na residência, mas não queria problemas, pois estava sob livramento condicional por crimes de porte de arma e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500103-61.2022.8.26.0292 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500103-61.2022.8.26.0292 Controle: 2022/000634

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

LUCAS ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 18, "caput", do Decreto-Lei 3.688/1941; artigo 333, "caput", do Código Penal, e artigo 28, "caput", da Lei 11.343/2006, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), porque, no dia 16 de janeiro de 2022, por volta das 21h30min, na Rua Artur Bernardes, 56, Jardim Jacinto, Jardim Independência, CEP: 12322-730, Jacareí-SP, LUCAS ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA, qualificado nas pp.01 e 03/04, tinha em depósito, sem permissão da autoridade, arma; bem como logo após, nas mesmas circunstâncias de local mencionadas, ofereceu vantagem indevida a Paulo Henrique Arice Nagata, e Jackson Vieira Nunes, Policiais Militares, a fim de que eles omitissem ato de ofício; e por fim, nas mesmas circunstâncias de local mencionadas, tinha em depósito, para consumo pessoal, drogas consistentes em 2 pinos contendo cocaína, com massa líquida total de 1,6 gramas, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo apurado, Policiais Militares foram acionados por meio do COPOM para comparecerem ao local dos fatos, tendo em vista haver denúncia dando conta de que

lá haveria um indivíduo armado e que haveria, também, tráfico de drogas. Ato contínuo, os policiais deslocaram-se ao local e foram atendidos pelo denunciado, o qual, ao ser questionado acerca da existência de armas de fogo no local, negou, contudo, disse que teria duas granadas de efeito moral na residência, mas não queria problemas, pois estava sob livramento condicional por crimes de porte de arma e receptação.

Então, LUCAS franqueou a entrada dos policiais na casa e lá foram encontradas 1 granada de efeito moral e 1 granada de agente pimenta, as quais, nas circunstâncias de tempo e local mencionadas no primeiro parágrafo desta denúncia, eram mantidas em depósito pelo denunciado, sem permissão da autoridade.

Cumprе frisar que tais granadas fazem parte da portaria nº 118 - colog, de 4 de outubro de 2019. EB: 64447.041399/2019 - 31, a qual dispõe sobre a lista de produtos controlados pelo Exército e dá outras providências.

Ressalta-se que a classificação de um produto como controlado pelo Exército tem por premissa básica a existência de poder de destruição ou de outra propriedade de risco que indique a necessidade de que o seu uso seja restrito a pessoas físicas e jurídicas legalmente habilitadas, técnica, moral e psicologicamente, de modo a garantir a segurança da sociedade e do país (conforme laudo pericial de pp.42/47). Logo após, LUCAS, nas circunstâncias de tempo e local mencionadas no segundo parágrafo desta denúncia, ofereceu as granadas mencionadas aos policiais, com o intuito de que fosse liberado.

Em seguida, também no interior da casa do denunciado, foram encontrados 2 pinos de cocaína, os quais, nas circunstâncias de tempo e local mencionadas no terceiro parágrafo desta denúncia, eram mantidos em depósito por LUCAS, para seu consumo pessoal.

Diante do exposto, o denunciado foi conduzido à Delegacia de Polícia.

Efetuada constatação provisória nas drogas apreendidas foi detectada a presença da substância cocaína (pp.30/35).

Laudo de exame químico-toxicológico em relação às drogas apreendidas informa que foi detectada a presença da substância cocaína (pp.39/41).

Laudo pericial informa que as granadas apreendidas tinham potencialidade lesiva (pp.42/47).

A denúncia foi recebida (fls. 88/89).

O réu foi citado (fls. 104) e apresentou resposta à acusação (fls. 108).

Ausentes os elementos para a absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 110/112).

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final, foi decretada a revelia do acusado.

Encerrada a instrução processual, em debates orais, as partes se manifestaram, deduzindo suas pretensões.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação é procedente.

A materialidade resto demonstrada pelo B0 (fls. 03/05), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 06), pela imagem da droga apreendida, pelo laudo de constatação (fls. 31/32), pelo exame toxicológico (fls. 40/41), pelo laudo das granadas (fls. 43/47), bem como pela prova oral coligida aos autos.

O crime de corrupção ativa é formal. A ocorrência do delito restou demonstrada prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste.

Na fase policial, o réu confessou a posse das granadas de efeito moral bem como dois pinos de cocaína, alegando que seria destinado ao consumo pessoal, todavia,

negou ter oferecido vantagem aos policiais para não ser preso. Em juízo, foi declarado revel.

A testemunha PAULO HENRIQUE ARICE NAGATA, policial militar, disse que receberam uma denúncia via copom que o réu estava no local indicado na denúncia, guardando drogas e armas. Disse que se deslocaram até o local e abordaram o acusado que estava em cumprimento de liberdade condicional. Disse que o acusado estava muito nervoso e lhes ofereceu duas granadas se o liberassem. Disse que o acusado os levou até sua residência e pegou as granadas, acreditando que seria liberado. Disse que na casa do acusado foi encontrada pequena quantidade de drogas que ele alegou se destinar ao consumo pessoal. A testemunha JACKSON VIEIRA NUNES, policial militar, corroborou o depoimento da testemunha.

Pois bem.

Expostos os fatos e diante do quanto restou apurado, não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva, sendo descabida a tese defensiva no sentido de fragilidade do contexto probatório a ensejar, assim, a absolvição do réu.

O réu, em solo policial, confessou a posse de droga para consumo pessoal bem como admitiu ter as granadas de efeito moral, todavia, negou ter oferecido vantagem aos policiais para evitar a prisão.

Anoto que os policiais militares apresentaram versão totalmente coerente e compatível com a versão dada na fase inquisitiva.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos. Confira-se:

"PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9º Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.

Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais militares.

1 - da contravenção prevista no art. 18, "caput", do Decreto-Lei nº 3.688/41

O réu matinha granadas de efeito moral em depósito, ou seja, em sua residência.

O laudo de fls. 43/47 apontou que os artefatos foram eficientes para a detonação.

Anoto que os referidos artefatos não se enquadram no conceito de explosivo previsto no Estatuto do Desarmamento tendo em vista que sua explosão não é capaz de gerar destruição resultante de energia.

Diante do exposto, de rigor a condenação pela contravenção penal.

2 - do crime de corrupção ativa

Em que pese a negativa, tal versão não encontra amparo no conjunto probatório constante dos autos, conforme a versão coerente e uniforme apresentada pelos policiais militares.

Diante do exposto, denota-se que o réu ofereceu os explosivos de efeito moral aos policiais para que não fosse efetivada a sua prisão em flagrante, restando

configurado, então, o crime delineado no art. 333, "caput", do Código Penal. Ora, o procedimento adotado pelos policiais militares foi totalmente regular. Há de se ressaltar que os depoimentos prestados pelos policiais são firmes e coerentes e nada os desautoriza, no caso concreto. Além do que, a própria ré declarou não conhecer os policiais arrolados como testemunha, não havendo, portanto, motivos para que estes apresentassem versão tão mendaz de modo a incriminá-la falsamente.

Não há, ademais, motivos para distinguir a validade do depoimento de policiais das demais provas orais produzidas em juízo, porque eles, como quaisquer testemunhas, depõem sob compromisso, devendo ser presumida, por isso, a veracidade de suas afirmações, até que se demonstre cabalmente o contrário.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

O simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento (...) (STF - RHC - Rel. Moreira Alves - JSTF- Lex 125/332). STJ - CRIMINAL - Recurso especial - Tráfico de entorpecentes - Desclassificação para porte de droga - Nulidade da sentença - Fundamentação no depoimento de policiais - Possibilidade - Decisão motivada também em outros elementos de prova - Recurso desprovido. I. O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte. II. (...) (STJ - REsp nº 751.760 - MG - 5ª T. - Rel. Ministro Gilson Dipp - J. 18.10.2005 - DJ 14.11.2005).

O crime se consumou tendo em vista que é formal, de mera conduta e não é bilateral. Assim basta o simples oferecimento de vantagem ilícita para caracterizar o delito, sendo irrelevante a aceitação ou não do funcionário público.

Assim é que pelo que se depreende do conjunto probatório coligido aos autos, o crime de corrupção ativa restou bem demonstrado nos autos, sendo descabida a alegação da defesa no sentido de inexistir nos autos o elemento subjetivo necessário a caracterizar o delito em testilha, a saber: o dolo.

3 - do crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas

O réu foi surpreendido em poder de drogas que seriam destinadas ao consumo pessoal. O laudo de fls. 40/41 apontou a presença de cocaína. Assim, a procedência da denúncia em face do delito capitulado no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, é medida que se impõe.

Pois bem. Passo à imediata aplicação de medida.

A transação penal, no caso vertente não é possível, considerando que o réu já foi condenado anteriormente.

Por entender suficiente à reprovação da conduta, aplico ao acusado a medida de advertência sobre os efeitos da droga.

Evidenciada, portanto, a prática da contravenção e do crime de corrupção ativa, passo à fixação das penas.

Atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal, verifico que o réu ostenta apontamentos que lhe geram reincidência. Considerando as circunstâncias judiciais, sem elementos para avaliação, fixo as penas-base nos mínimos legais:

03 meses de prisão simples para a contravenção

02 anos de reclusão e 10 dias-multa para a corrupção

Na segunda fase da fixação da pena, vislumbro que o denunciado é triplamente reincidente conforme se denota das certidões de fls. 80 e 81, referentes aos autos: 0008893-26.2013, 0009965-77.2015 e 0012887-62.2013. Diante da agravante, majoro a reprimenda em 2/5 e fixo a pena intermediária em:

04 meses e 06 dias de prisão simples

02 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e 14 dias-multa

Aplicando-se a regra do concurso material (art. 69, "caput" do CP) as penas serão somadas totalizando:

04 meses e 06 dias de prisão simples

02 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e 14 dias-multa

Diante da ausência de circunstâncias modificadoras, torno a reprimenda definitiva.

A pena pecuniária foi fixada e alterada com base nos mesmos critérios e na mesma proporção da pena privativa de liberdade, com fundamento no artigo 59 do Código Penal, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal, à míngua de elementos acerca da situação econômica do réu.

Quanto a pena de reclusão, fixo o regime fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 3º do Código Penal, tendo em vista a tripla reincidência do acusado, sem olvidar o caráter reclusivo da pena. Quanto ao crime de detenção, fixo o regime inicial semiaberto.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR LUCAS ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA à pena de 04 meses e 06 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto; e 02 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e 14 dias-multa, no mínimo legal, em regime inicial fechado; bem como aplicando-lhe a medida de advertência, prevista no art. 28, I da Lei nº 11.343/06, como incurso no art. artigo 18, "caput", do Decreto-Lei 3.688/1941; no artigo 333, "caput", do Código Penal, e artigo 28, "caput", da Lei 11.343/2006, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal. Faculto o apelo em liberdade porquanto assim permaneceu durante a instrução.

Transitada esta em julgado, expeça-se guia de recolhimento.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Oportunamente, ao arquivo.

P.R.I.C.

Jacarei, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA